

Nutzungsbedingungen

Nutzungsbedingungen zur Nutzung der Schließfächer mit elektronischem Schloss der Holdmybag GmbH

1. Anwendungsbereich

1.1 Die vorliegenden AGB gelten für die Nutzung von Smart Lockern (Schließfächern) mit elektronischem Schloss der Holdmybag GmbH.

1.2 Mit der Nutzung der Schließfächer mit elektronischem Schloss erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden.

2. Vertragsgegenstand

Durch diese AGB wird die Vermietung von Schließfächern mit elektronischem Schloss der Holdmybag GmbH geregelt. Details zu den jeweiligen Angeboten werden auf dem Web-Shop / Internet publiziert.

3. Gemeinsame Bestimmungen zur Miete

3.1 Die Holdmybag vermietet der Kundin oder dem Kunden (nachfolgend Mieter) ein Schließfach mit elektronischem Schloss auf den von ihr betriebenen Smart Lockern, die an verschiedenen Standorten eingerichtet sind. Der Mietvertrag wird zwischen der Holdmybag und dem Mieter abgeschlossen.

3.2 Der Mietvertrag kommt entweder online über die Buchungsseite der Holdmybag GmbH (Web-Shop) oder über eine persönliche Buchung über das in dem Smart Locker integrierten Terminal oder über die InApp Anwendung zustande.

3.2.1 Buchungen können auf der Buchungsseite auch vor Ort direkt am Smart Locker über das in der Anlage integrierte Terminal bzw. über die InApp Anwendung getätigt werden. Der Vertrag kommt zustande durch die Mitteilung des Codes und der Fachnummer an den Mieter über das Terminal, per SMS oder Mail. Der Online-Vertragsschluss über die Buchungsseite erfolgt über einen detaillierten Buchungsprozess, welcher den Mieter Schritt für Schritt durch die Buchung leitet. Der Vertrag kommt durch die elektronische Übermittlung per E-Mail/SMS eines personalisierten Links (= digital key card) des Öffnungs-Codes, der Fachnummer und dem Ort des Schließfachs durch die Holdmybag GmbH an den Mieter zustande.

3.2 Das Mietverhältnis umfasst ein Schließfach der gewählten Größe.

4. Vertragsdauer

Der Vertrag wird in der Regel für die Dauer der gewählten Veranstaltung geschlossen. Es sind aber auch kürzere Mietverhältnisse (Stunden/Tage) oder längere Buchungen gemäß den individuellen freigegebenen Optionen möglich.

5. Öffnungszeiten

Die für die jeweilige Veranstaltung geltenden Öffnungszeiten werden im Internet auf der Buchungsseite für diesen Ort oder Veranstaltung und vor Ort durch Aushang bekannt gegeben. Außerhalb der Öffnungszeiten der Schließfächer ist kein Zugang zu den Schließfächern möglich.

6. Preise

Alle Preise sind Endpreise und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Preise für die Miete eines Schließfachs werden durch die Holdmybag GmbH Website bzw. Web-App sowie vor Ort durch Aushang bekannt gegeben.

7. Bearbeitungs- und Rücksendekosten

Verbleiben aufbewahrte Gegenstände des Mieters durch Verschulden des Mieters nach Ablauf der vereinbarten Mietzeit im Schließfach, muss dieser die Bearbeitungs- und Rücksendekosten mit Rücksendung an die bei Vertragsabschluss angegebene Adresse tragen. Für die Bearbeitung und Rücksendung wird von der Holdmybag GmbH eine pauschale Gebühr in der Höhe von 65,0 EUR erhoben, es sei denn ein Standortpartner übernimmt die Bearbeitung und legt dafür eine geringere Gebühr fest. Diese Gebühr ist vom Mieter vor Versand der Gegenstände zu bezahlen. Bis der Zahlungseingang erfolgt, macht die Holdmybag GmbH von ihrem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch. Eine Rückgabe der Sachen erfolgt erst nach Identifikation des Mieters und Abgleich mit den bei der Buchung angegebenen Daten. Eine Haftung der Holdmybag GmbH für eventuelle, durch die Rücksendung entstandene Schäden ist ausgeschlossen.

8. Haftung

8.1 Die Holdmybag GmbH haftet nicht für die aufbewahrten Gegenstände in den Schließfächern. Sie kann insbesondere nicht für Diebstahl und/oder Beschädigung haftbar gemacht werden, außer im Falle von Vorsatz oder Betrug durch die Holdmybag GmbH. Auch diesfalls ist aber die Haftung beschränkt auf die Erstattung des Betrags, der durch den Mieter für die Nutzung des Schließfachs geschuldet ist.

8.2 Ausgeschlossen bleibt auch jegliche Haftung betreffend Stromschäden, welche an den in den Schließfächern aufbewahrten Gegenständen z.B. aufgrund von Nichtfunktionieren des Aufladens, Schäden am Akku, Brand durch Kurzschluss etc. entstehen. Die Holdmybag GmbH haftet überdies nicht bei höherer Gewalt für Folgeschäden und entgangenen Gewinn.

8.3 Beschädigt der Mieter die Mietsache, haftet er für den entstandenen Schaden. Gebühren und Kosten für Reparatur oder Ersatzbeschaffung von Schlössern und Schlüsseln nach deren Verlust oder aufgrund missbräuchlicher Nutzung oder unsachgemäßer Bedienung sind vom Mieter zu erstatten.

8.4 Sofern das Schließfach wegen Stromausfall oder Internetproblemen durch den Mieter während der Vertragsdauer nicht oder nur teilweise genutzt werden kann, so erstattet die Holdmybag GmbH die bezahlte Mietgebühr bei einem Totalausfall im Umfang von 70% zurück. 30% verbleiben bei der Holdmybag GmbH zur Deckung ihrer Unkosten. Keine Rückerstattung erfolgt, falls lediglich das Aufladen von elektronischen Geräten nicht möglich ist.

8.5 Die Holdmybag GmbH oder ein von Holdmybag bestimmter Vertreter ist im Besitz eines Hauptschlüssels bzw. hat den digitalen Admin Code. Sie ist berechtigt, das Schließfach ohne Zustimmung des Mieters zu öffnen, insbesondere bei drohender Gefahr oder falls der Mieter Rechnungen nicht bezahlt.

9. Allgemeines, Pflichten des Mieters und der Holdmybag GmbH

9.1 Der Mieter ist verpflichtet, bei Abgabe eines Angebots zur Buchung eines Schließfachs seine personenbezogenen Daten wahrheitsgemäß anzugeben. Die Holdmybag GmbH ist berechtigt, sich jederzeit von der Identität des Mieters durch Überprüfung eines amtlichen Dokuments mit Lichtbild zu überzeugen. Verweigert der Mieter dies, kommt kein Vertrag zustande.

9.2 Der Mieter verpflichtet sich, das Schließfach sauber zu halten und pfleglich zu behandeln. Schäden, die durch die Nutzung des Schließfachs durch den Mieter entstehen, müssen unverzüglich der Holdmybag GmbH bzw. dem Veranstalter gemeldet werden.

9.3 Das Schließfach wird dem Mieter zur persönlichen Nutzung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für die Dauer der entsprechenden Veranstaltung vermietet. Eine Unter- und Weitervermietung ist untersagt. Die Aufbewahrung gefährlicher Gegenstände ist untersagt. Dies betrifft insbesondere alle Art von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen, pyrotechnische Erzeugnisse und Betäubungsmittel sowie alle anderen Gegenstände, die gegen das Betäubungsmittel-, Waffen-, Jugendschutz- oder andere Gesetze oder Brandschutzbestimmungen verstossen.

9.4 Holdmybag unterhält für den Inhalt der Schließfächer eine Inhaltsversicherung mit einer maximalen Deckungssumme von EUR 250,- pro Fach. Die Haftung von Holdmybag gegenüber den Nutzern ist auf diesen Betrag begrenzt. Eine darüberhinausgehende Haftung besteht nicht, es sei denn, der Schaden wurde vorsätzlich oder grob fahrlässig durch Holdmybag verursacht. Der Mieter verpflichtet sich, die Nutzer durch geeignete Hinweise am Standort über diese Haftungsbegrenzung zu informieren.

9.5 Es ist dem Mieter untersagt, Chemikalien sowie gefährliche oder gesundheitsgefährdende Stoffe und Gegenstände oder Tiere und Lebewesen nicht den Schließfächern aufzubewahren. Ein Verstoß dagegen führt zur zwangsweisen Öffnung und Räumung des Schließfaches durch die Holdmybag GmbH oder deren Dienstleister, ohne dass es eine ausdrückliche Räumungsaufforderung oder einen vorherigen Hinweis gibt. Bei Gefahr im Verzug behält sich die Holdmybag GmbH vor, die Fächer ebenfalls zwangsweise zu öffnen bzw. zu räumen. Schadensersatzansprüche für die bei einem zwangsweisen Öffnen der Schränke eventuell eintretende Beschädigung des Schließfachinhalts der Benutzer sind ausgeschlossen.

9.6 Der Mieter ist für eingebrachte elektronische Geräte (insbesondere solche mit Batterien/Akkus) selbst verantwortlich. Für Schäden, die aus elektronischen Geräten am Locker, an fremden Eigentum und/oder eigenem Eigentum des Kunden entstehen, haftet der Kunde. Holdmybag übernimmt keine Haftung für Schäden durch eingebrachte elektronisch Geräte, insbesondere und nicht abschließend für Lithium-Ionen Akkus, Powerbanks, Mobiltelefone, Laptops, Tablets, Wearables, Batterien usw..

9.7 Die Holdmybag GmbH hat keine Kenntnis von den durch den Mieter eingeschlossenen Gegenständen. Sie

behält sich aber das Recht vor, jederzeit zur Überprüfung der vereinbarten Bestimmungen Einsicht in das Schließfach zu verlangen.

Auch ohne Einverständnis des Mieters ist die Holdmybag GmbH berechtigt, bei Gefahr im Verzug das Schließfach mit einem Zweitschlüssel zu öffnen.

9.8 Zum Ende des Mietzeitraums hat der Mieter das Schließfach restlos zu leeren und eventuelle Verschmutzungen zu entfernen. Bleiben Verschmutzungen oder Beschädigungen am Schließfach nach Ende des Mietzeitraums bestehen, kann der Anbieter deren Behebung dem Mieter nachträglich in Rechnung stellen.

10. Kündigung

Der Mietvertrag wird für eine bestimmte und vorher bekannte Frist geschlossen. Eine ordentliche Kündigung ist daher ausgeschlossen. Eine außerordentliche Kündigung durch die Holdmybag GmbH kann erfolgen, wenn der Mieter die vereinbarten Bestimmungen nicht einhält, den Anweisungen der Holdmybag GmbH nicht Folge leistet oder gesetzliche Vorgaben verstößt. Insbesondere dann, wenn das Eigentum der Holdmybag GmbH oder anderer Mieter sowie die Sicherheit anderer Mieter gefährdet ist, kann die außerordentliche Kündigung durch die Holdmybag GmbH ohne Rückerstattung der bezahlten Mietentschädigung erfolgen.

11. Datenschutz

Die Holdmybag GmbH hält sich im Umgang mit Personen-, Kunden- und Firmendaten an das Datenschutzgesetz. Die Holdmybag GmbH gibt keine personenbezogenen Daten des Mieters an Dritte weiter, es sei denn, dass sie hierzu gesetzlich verpflichtet wäre oder der Mieter vorher ausdrücklich eingewilligt hat. Wird ein Dritter für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Abwicklung von Verarbeitungsprozessen eingesetzt, so werden die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten. Die vom Mieter im Wege der Bestellung mitgeteilten Daten werden ausschließlich zur Kontaktaufnahme innerhalb des Rahmens der Vertragsabwicklung und nur zu dem Zweck verarbeitet, zu dem der Kunde die Daten zur Verfügung gestellt hat. Die Zahlungsdaten werden an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weitergegeben. Auf Wunsch des Kunden werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die personenbezogenen Daten gelöscht, korrigiert oder gesperrt.

Für Fragen und Anträge auf Löschung, Korrektur oder Sperrung personenbezogener Daten sowie Erhebung, Verarbeitung und Nutzung kann sich der Mieter an folgende Adresse wenden: Holdmybag GmbH, Finkenhofstraße 29a, 60322 Frankfurt am Main. Es findet ausschließlich das deutsche Recht Anwendung. Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten ist der Sitz der Holdmybag GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland.

12. Salvatorische Klausel

Sollte eine oder mehrere Regelungen dieser AGB ungültig, gesetzeswidrig oder sonst unwirksam sein, so zieht dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages bzw. der gesamten Bedingungen nach sich. Die unwirksame Regelung wird durch die einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt.

Die Holdmybag GmbH behält sich das Recht vor, die allgemeinen Bestimmungen jederzeit abzuändern.

Holdmybag GmbH
Finkenhofstraße 29a
60322 Frankfurt am Main